

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 257/2531

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกเสริมศักดิ์ น้อยประวัติ

จำเลย

นายสันติพงษ์ นิมิตรดี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง ฎีกาโจทก์ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า การรับฟังพยานของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ การกระทำของจำเลยตามฟ้องโจทก์เป็นความผิดในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157,90 และ

91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 82)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงฎีกา โจทก์พยายามจะบิดผันข้อเท็จจริงให้เป็นข้อกฎหมาย แต่ตามความแล้วเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างซึ่งเป็นข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์เป็นการชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงฎีกา โจทก์พยายามจะบิดผันข้อเท็จจริงให้เป็นข้อกฎหมาย แต่ตามความแล้วเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลล่างซึ่งเป็นข้อเท็จจริงจึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์เป็นการชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-นิเวศน์ คำผอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ